

특정경제사범 관리위원회 규정

[시행 2024. 1. 9.] [법무부훈령 제1514호, 2024. 1. 9. 일부개정.]

법무부(형사기획과), 02-2110-4315

제1조 (목적) 이 규정은 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제14조에 따른 취업제한 및 인가·허가 금지 등 업무에 관한 심의·자문을 위하여 법무부에서 운영하는 「특정경제사범 관리위원회」의 구성, 임무, 운영 및 그 밖의 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (설치) 법무부에 「특정경제사범 관리위원회」(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

제3조 (기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·자문한다.

1. 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제14조제1항 단서 및 법 제14조제2항 단서의 규정에 의한 취업 및 인가·허가 등 승인에 관한 사항
2. 법 제14조제4항의 규정에 의한 해임, 허가 등의 취소 요구에 관한 사항
3. 그 밖에 특정경제사범 관리에 관한 사항

제4조 (구성) ① 위원회는 위원장 1인 및 12인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 법무부차관으로 하고, 위원은 다음 각 호의 자가 된다.

1. 법무부 검찰국장
2. 대검찰청 형사부장, 기획재정부·행정안전부·산업통상자원부·공정거래위원회·금융위원회의 각 실국장급 공무원
3. 법률 또는 경제에 관하여 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 법무부장관이 위촉하는 사람

제5조 (위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제6조 (위원의 임기 등) ① 제4조제2항제1호·제2호 위원의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 하고, 제4조제2항제3호 위원의 임기는 2년으로 하되, 1회에 한하여 연임할 수 있다.

② 법무부장관은 위원이 이 규정에서 정한 준수사항을 위반하는 등 위원으로서의 품위를 손상하는 행위를 하거나 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 해임하거나 해촉할 수 있다.

제7조 (회의) ① 위원장은 위원회의 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.

② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 위원장이 신속한 심의·자문이 필요하다고 인정하는 경우에는 위원의 출석 없이 서면으로 의결할 수 있다.

④ 위원회의 회의는 공개하지 아니한다.

제7조의2 (취업 및 인가·허가 등 승인 여부 심의) 위원회는 형법 제51조의 사항과 그 밖의 공공의 이익을 고려하여 법 제14조에 따른 취업 및 인가·허가 등 승인 여부를 심의한다.

제8조 (위원의 회피) ① 위원은 심의 대상자와 가족 또는 친족관계에 있거나 있었던 경우 또는 그 밖의 사정으로 공정한 심사가 어렵다고 판단되는 경우에는 심의를 회피하여야 한다.

② 제1항에 따른 회피는 위원장에게 구두 또는 서면으로 신청하여야 한다.

③ 위원장은 제2항에 따른 회피신청이 이유가 있다고 인정하는 경우에는 이를 허용하여야 한다.

제9조 (심의의견서 작성) 위원회는 심의가 종료되면 별지 제1호 서식에 따라 심의의견서를 작성하고, 심의의견서에는 위원장과 출석위원이 서명한다.

제10조 (심의의 효력) ① 위원회는 심의의견을 법무부장관에게 보고한다.

② 법무부장관은 위원회의 심의의견을 최대한 존중하여야 한다.

제11조 (간사 등) ① 위원회의 운영을 지원하기 위하여 위원회에 간사 1인과 서기 1인을 둔다.

② 위원회의 간사는 법무부 검찰국 형사기획과장으로 하고, 서기는 형사기획과 소속 검사 또는 직원으로 한다.

③ 간사는 위원회에 안건을 보고하는 등 회의 전반을 준비하고 회의에 참석하여 발언할 수 있으며, 서기는 간사를 보조한다.

④ 간사는 안전보고서를 작성하여 위원들에게 교부한다. 이 경우 관계인의 개인정보 유출 등 사생활이 침해되지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제12조 (비밀준수의무 등) ① 위원회의 위원이나 위원이었던 자는 직무상 알게 된 비밀을 외부에 공개하거나 누설하여서는 아니 되고, 직무와 관련하여 금품·향응 등을 수수하여서도 아니 된다.

② 위원회는 위원으로부터 별지 제2호 서식에 따라 서약서를 받는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제13조 (수당) 공무원이 아닌 위원에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당과 여비 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제14조 (서식) ① 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제13조에 따른 취업승인신청서는 별지 제3호 서식에 따른다.

② 영 제14조에 따른 관허업의 허가 등 승인신청서는 별지 제4호 서식에 따른다.

제15조 (운영세칙) 이 규정에서 정한 사항 외에 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결로 정한다.

부 칙 <제1257호, 2019. 11. 1. 제정>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제1286호, 2020. 3. 9. 일부개정>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제1384호, 2021. 10. 20. 일부개정>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제1514호, 2024. 1. 9. 일부개정>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

특정경제사범 관리위원회 심의의견서

「특정경제사범 관리위원회」 제○차 회의에서 심의한 사항에 대하여 아래와 같이 결정한다.

심의안건	
심의의견	

년 월 일
 특정경제사범 관리위원회

위 원 장	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)

서 약 서

본인은 특정경제사범 관리위원회의 위원으로서 직무상 알게 된 비밀을 외부에 공개하거나 누설하지 아니 하고, 직무와 관련하여 금품·향응 등을 수수하지 아니 하며, 위 사항을 위반할 경우에는 해임 또는 해촉되고, 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

※ 단, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 부패행위 신고와 「공익신고자 보호법」에 따른 공익신고 등의 경우 비밀 준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.

년 월 일

특정경제사범 관리위원회 위원 ○○○ (서명)

취업승인신청서				
※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.				
접수번호			접수일자	
신청인	성명		생년월일	
	주소		연락처	
취업예정기업체			취업예정일	
취업제한 대상 기관 및 기업체		[] 1. 금융회사 등 [] 2. 국가·지방자치단체가 자본금의 전부 또는 일부를 출자한 기관 및 그 출연 이나 보조를 받는 기관 [] 3. 유죄판결된 범죄행위와 밀접한 관련이 있는 기업체 (3.에 해당하는 경우 아래 추가 기재) [] 3-1. 공범이나 공범의 직계 존·비속, 형제자매, 배우자가 출자한 기업체 로서 그 출자한 금액의 합계액이 발행주식 또는 출자금의 총액의 100분의 5이상인 기업체 [] 3-2. 공범이 그 범행 당시 임원 또는 과장급이상의 간부직원으로 있었 거나 임원 또는 과장급이상의 간부직원으로 있는 기업체 [] 3-3. 유죄판결된 범죄행위로 인하여 재산상 이득을 취득한 기업체 또는 재산상 손해를 입은 기업체 [] 3-4. 유죄판결을 받은 자의 범죄행위로 인하여 재산상 이득을 취득한 제3자 또는 그 제3자의 직계 존·비속, 형제자매, 배우자가 출자한 기업체로서 그 출자한 금액의 합계액이 발행주식 또는 출자금의 총액의 100분의 5이상인 기업체 [] 3-5. 유죄판결을 받은 자의 범죄행위로 인하여 재산상 이득을 취득한 제3자가 범죄행위 당시 임원 또는 과장급이상의 간부직원으로 있었거나 임원 또는 과장급이상의 간부직원으로 있는 기업체 [] 3-6. 3-1. 내지 3-5.에 해당하는 기업체가 출자한 기업체로서 그 출자한 금액의 합계액이 발행주식 또는 출자금의 총액의 100분의 5이상인 기업체		
취업승인 신청 사유		본 란에는 요지만 적고 구체적인 내용은 별지로 작성합니다.		
특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제14조제1항 단서의 규정에 의하여 취업 하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 법무부장관 귀하				
첨부서류 : 판결문, 법인등기부등본, 가족관계증명서, 출자현황 등				

관허업의 허가 등 승인신청서				
※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.				
접수번호			접수일자	
신청인 1)	성명		생년월일	
	주소		연락처	
허가 등에 관한 소관행정기관 ²⁾			허가 등 업종 및 종류 ³⁾	
허가 등 금지 대상자		[] 1. 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조, 제4조제2항(미수범을 포함한다), 제5조제4항 또는 제8조에 따라 유죄판결을 받은 사람 [] 2. 위 1.항의 사람을 대표자나 임원으로 하는 기업체		
허가 등 승인 신청 사유		본 란에는 요지만 적고 구체적인 내용은 별지로 작성합니다.		
특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제14조제2항 단서의 규정에 의하여 관허업의 허가 등을 받고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 법무부장관 귀하				
첨부서류 : 판결문, 법인등기부등본, 관허업의 허가 등에 관한 신청서류 등				

- 1) 신청인이 기업체인 경우에는 '성명'란에 기업명 및 대표자 성명을 기재하고, '주소'란에 주사무소 소재지를 기재합니다.
- 2) 중앙행정기관의 장, 서울특별시시장, 광역시장 또는 도지사(법령에 따라 그 허가 등의 권한이 하부기관 또는 다른 기관에 위임 또는 위탁된 경우를 포함한다) 중에서 선택하여 기재합니다.
- 3) 업종 및 허가 · 인가 · 면허 · 등록 · 지정 · 승인 · 특허를 구분하여 기재합니다(예시 : 건설업 면허 등).